

**В Межрайонный суд по гражданским делам
города Шымкент**

Заявитель: ЛИТВИНОВА ТАТЬЯНА БАКТЯРОВНА

12.03.2001 г.р., ИИН 010312601015

адрес: Республика Казахстан, г. Шымкент,
Аль-Фарабийский район, ул. Баян Батыр, 78

тел.: +7 775 256 3662

Заинтересованное лицо: АО «Kaspi Bank»

БИН 971240001315

адрес: г. Алматы, Бостандыкский район,
ул. Наурызбай батыра, 154А

Заинтересованное лицо: Нотариальная палата города Шымкент

для истребования нотариального дела бывшего нотариуса
АЛТЫНБЕКОВА СЕРИКБАЯ БАЛТАБАЙУЛЫ

ЖАЛОБА

**на совершенное нотариальное действие в виде исполнительной надписи
и заявление об отмене исполнительной надписи**

26 апреля 2025 года нотариусом города Шымкент АЛТЫНБЕКОВЫМ СЕРИКБАЕМ БАЛТАБАЙУЛЫ была совершена исполнительная надпись, уникальный номер 07824-002967/536, зарегистрированная в реестре за №2967.

Согласно исполнительной надписи, с меня, ЛИТВИНОВОЙ ТАТЬЯНЫ БАКТЯРОВНЫ, 12.03.2001 г.р., ИИН 010312601015, в пользу АО «Kaspi Bank», БИН 971240001315, взыскана задолженность по договору R23786787-003 от 04.06.2021 за период с 18.04.2023 по 07.04.2025 в сумме 661 217,32 тенге, а также расходы по совершению исполнительной надписи в сумме 9 259 тенге. Общая сумма взыскания составляет 670 476,32 тенге.

С указанной исполнительной надписью и заявленным требованием я не согласна. Считаю требование спорным, сумму задолженности неподтвержденной и подлежащей судебной проверке, а исполнительную надпись - подлежащей отмене.

Копию исполнительной надписи надлежащим образом и своевременно я не получала. О наличии исполнительной надписи, взыскания и/или исполнительного производства мне стало известно позднее, после получения информации через электронные сервисы, банк либо судебного исполнителя. В связи с этим прошу восстановить срок на подачу настоящей жалобы, если суд посчитает данный срок пропущенным.

В тексте исполнительной надписи указано, что должник вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения копии исполнительной надписи направить нотариусу возражения против заявленного требования. Однако на момент обращения нотариус, совершивший исполнительную надпись, прекратил деятельность, в связи с чем подача возражения указанному нотариусу и

получение постановления об отмене исполнительной надписи во внесудебном порядке невозможны либо существенно затруднены.

Согласно сведениям открытого реестра Е-Нотариат, нотариус АЛТЫНБЕКОВ СЕРИКБАЙ БАЛТАБАЙУЛЫ, Нотариальная палата города Шымкент, государственная лицензия №22018632 от 11.10.2022, адрес: г. Шымкент, ул. Калдаякова, 7, имеет статус «деятельность прекращена».

Исполнительная надпись допускается только при наличии бесспорности задолженности и документов, подтверждающих заявленное требование. Я не признавала указанную сумму задолженности, не подписывала акт сверки расчетов, не давала письменного признания долга в заявленном размере и не соглашалась на взыскание данной суммы в бесспорном порядке.

Исполнительная надпись содержит период задолженности с 18.04.2023 по 07.04.2025. Данный период, расчет задолженности, наличие бесспорности требования, соблюдение срока обращения за взысканием, направление уведомлений должнику и надлежащее вручение копии исполнительной надписи подлежат проверке судом.

Согласно статье 364 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие, вправе обратиться с жалобой в суд по месту нахождения нотариуса или должностного лица, совершившего нотариальное действие. Нотариальное действие совершено нотариусом города Шымкент, поэтому настоящее заявление подается в Межрайонный суд по гражданским делам города Шымкент.

Согласно статье 92-8 Закона Республики Казахстан «О нотариате», если исполнительная надпись не отменена нотариусом по возражению должника, ее оспаривание осуществляется в судебном порядке. С учетом прекращения деятельности нотариуса и невозможности разрешения вопроса у нотариуса прошу суд рассмотреть настоящую жалобу и отменить исполнительную надпись.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 364-367 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, а также статьями 92-1, 92-2, 92-6, 92-8 Закона Республики Казахстан «О нотариате»,

ПРОШУ СУД:

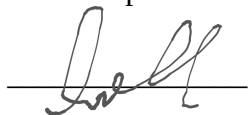
1. Принять настоящую жалобу к производству суда.
2. Восстановить срок на подачу жалобы на исполнительную надпись, если суд посчитает срок пропущенным, поскольку копия исполнительной надписи не была надлежащим образом и своевременно вручена заявителю, а нотариус, совершивший исполнительную надпись, прекратил деятельность.
3. Признать неправильным нотариальное действие по совершению исполнительной надписи от 26.04.2025 года, уникальный номер 07824-002967/536, зарегистрированной в реестре за №2967.
4. Отменить исполнительную надпись от 26.04.2025 года, уникальный номер 07824-002967/536, зарегистрированную в реестре за №2967, о взыскании с ЛИТВИНОВОЙ ТАТЬЯНЫ БАКТЯРОВНЫ, ИИН 010312601015, в пользу АО «Kaspi Bank», БИН 971240001315, общей суммы 670 476,32 тенге.

5. Истребовать из нотариального архива и/или Нотариальной палаты города Шымкент материалы, на основании которых была совершена указанная исполнительная надпись, включая заявление взыскателя, договор, расчет задолженности, документы о бесспорности требования, документы о письменном признании долга и доказательства направления копии исполнительной надписи должнику.
6. Истребовать у АО «Kaspi Bank» документы, подтверждающие размер и бесспорность задолженности, расчет задолженности, договор, выписку по счету/платежам, претензии и доказательства их вручения должнику.
7. При наличии возбужденного исполнительного производства направить судебный акт судебному исполнителю для прекращения взыскания и снятия арестов/ограничений, наложенных на основании указанной исполнительной надписи.
8. До рассмотрения жалобы по существу, при наличии исполнительного производства, рассмотреть вопрос о приостановлении исполнительных действий по указанной исполнительной надписи.

Приложения:

1. 01_Исполнительная_надпись_Литвинова.pdf - копия исполнительной надписи от 26.04.2025 года, уникальный номер 07824-002967/536.

16.06.2026 г.



/Литвинова Т.Б./